Geldgarant.

Keulenstraat 1, 7418 ET Deventer
085 212 73 88 · info@geldgarant.com · geldgarant.com
KvK 90622375 · Incassoregister Justis 00273

Algemene voorwaarden

Versie 7 november 2026

Artikel 1 Begrippen

1.1 In deze voorwaarden bedoelen we met:

- **wij, ons en GeldGarant**: GeldGarant, gevestigd aan Keulenstraat 1, 7418 ET Deventer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90622375 en in het incassoregister van Dienst Justis onder nummer 00273;
- **u**: de opdrachtgever, dus de onderneming of persoon die ons een opdracht geeft, inclusief wie namens u optreedt;
- **debiteur**: degene die u een geldbedrag verschuldigd is;
- **vordering**: het bedrag dat de debiteur u verschuldigd is, bestaande uit de hoofdsom, de rente en de kosten;
- **hoofdsom**: het openstaande factuurbedrag, zonder rente en kosten;
- **incassokosten**: de buitengerechtelijke incassokosten volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (de wettelijke staffel uit artikel 6.2);
- **dossier**: één vordering die u ons voor incasso of debiteurenbeheer toevertrouwt;
- **derdengeldenrekening**: de rekening waarop debiteuren betalen, gescheiden van ons eigen vermogen;
- **schriftelijk**: per brief of per e-mail, en ook via uw online dossier.

Artikel 2 Toepassing

2.1 Deze voorwaarden gelden voor elke offerte, opdracht en overeenkomst waarbij wij voor u incasso of debiteurenbeheer verzorgen, tenzij we schriftelijk iets anders hebben afgesproken.

2.2 Uw eigen algemene voorwaarden gelden niet voor onze dienstverlening, tenzij we dat schriftelijk met u hebben afgesproken.

2.3 Wij kunnen deze voorwaarden wijzigen. Een wijziging melden we u vooraf schriftelijk. Voor lopende opdrachten geldt de wijziging één maand na die melding. Bent u het er niet mee eens, dan kunt u een lopend abonnement voor debiteurenbeheer opzeggen voordat de wijziging ingaat.

2.4 Is een bepaling in deze voorwaarden ongeldig of wordt die vernietigd, dan blijven de andere bepalingen gelden. We vervangen de bepaling dan door een geldige bepaling die zo dicht mogelijk bij de bedoeling ervan ligt.

Artikel 3 De opdracht

3.1 U geeft een opdracht via het formulier op onze website, via uw online dossier, per e-mail of op een andere manier die we met u afspreken.

3.2 De opdracht komt tot stand zodra wij haar schriftelijk bevestigen of met de uitvoering beginnen.

3.3 Wij mogen een opdracht weigeren of een aanvaarde opdracht beëindigen als de inhoud van de opdracht, de verstrekte informatie of uw handelen daar aanleiding toe geeft. We laten u dan weten waarom.

3.4 U staat ervoor in dat de vordering bestaat, opeisbaar is en dat de gegevens die u ons geeft juist en volledig zijn. Klopt dat niet en stelt een derde ons daarvoor aansprakelijk, dan vrijwaart u ons voor die aanspraken.

Artikel 4 Hoe wij een incasso-opdracht uitvoeren

4.1 Wij werken in uw naam en voor uw rekening, volgens de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) en de regels die daarbij horen.

4.2 We starten altijd minnelijk: met brieven, e-mail, sms en telefoon. Is de debiteur een consument, dan sturen we eerst de wettelijke 14-dagenbrief. Incassokosten brengen we pas in rekening als de wet dat toestaat.

4.3 Wij proberen te innen: de hoofdsom, de wettelijke of afgesproken rente en de incassokosten.

4.4 Wij mogen met de debiteur een betalingsregeling afspreken als dat naar ons oordeel de kans op betaling vergroot. Voordat we een substantiële korting op de hoofdsom of finale kwijting geven, overleggen we met u.

4.5 Betwist de debiteur de vordering, dan laten we u dat direct weten, met zijn verweer. Samen bepalen we de vervolgstap.

4.6 U geeft ons volmacht voor alle handelingen die nodig of nuttig zijn om de vordering buitengerechtelijk te innen.

4.7 Wij doen ons best voor het beste resultaat, maar kunnen geen uitkomst garanderen. Wij hebben een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.

4.8 Wij mogen een dossier sluiten als de vordering is voldaan, als blijkt dat zij niet te innen is of als verdere stappen naar redelijke verwachting niets opleveren. Bijvoorbeeld omdat de debiteur is overleden, failliet is verklaard of is toegelaten tot de wettelijke schuldsanering. We laten u weten waarom we sluiten.

Artikel 5 Wat wij van u vragen

5.1 U geeft ons alle informatie en stukken die we nodig hebben, in ieder geval de factuur, de gegevens van de debiteur en de correspondentie die u met hem heeft gehad.

5.2 Zolang wij een dossier behandelen, neemt u zelf geen incassomaatregelen en maakt u geen afspraken met de debiteur over de vordering, tenzij wij daarmee instemmen. Neemt de debiteur zelf contact met u op, dan verwijst u hem naar ons.

5.3 Betaalt de debiteur rechtstreeks aan u, of ontvangt u nieuwe informatie of correspondentie over de vordering, dan meldt u dat binnen één week aan ons.

5.4 Reageert u niet binnen veertien dagen op een verzoek om informatie die we nodig hebben, dan mogen we de opdracht als ingetrokken beschouwen. Daarvoor geldt dan artikel 7.

Artikel 6 Kosten van een incasso-opdracht

6.1 Voor incasso geldt no cure, no pay. U betaalt geen opstartkosten en geen abonnement. Wij verdienen aan de incassokosten en de rente die de debiteur betaalt.

6.2 De incassokosten berekenen we volgens de wettelijke staffel over de hoofdsom. Hogere kosten dan de staffel brengen we niet in rekening, ook niet als u met de debiteur hogere kosten bent overeengekomen.

Percentage	Over welk deel
15%	over de eerste € 2.500 van de hoofdsom
10%	over de volgende € 2.500 van de hoofdsom
5%	over de volgende € 5.000 van de hoofdsom
1%	over de volgende € 190.000 van de hoofdsom
0,5%	over het meerdere boven € 200.000 van de hoofdsom

Met een minimum van € 40 en een maximum van € 6.775. Bij een consument rekenen we de incassokosten pas als de termijn uit de 14-dagenbrief is verstreken.

6.3 **De debiteur betaalt volledig.** Dan betaalt u niets. De incassokosten en de rente zijn voor ons, de hoofdsom krijgt u volledig.

6.4 **De debiteur betaalt een deel.** Van wat binnenkomt, houden wij eerst de incassokosten in, met een minimum van € 45, maar nooit meer dan er in totaal is binnengekomen. Al het overige maken we aan u over, ook de rente die de debiteur heeft betaald. U legt dus nooit geld bij.

6.5 **Er komt niets binnen.** Dan betaalt u niets, ook niet als we het dossier sluiten omdat de debiteur is overleden, failliet is of in de schuldsanering zit.

6.6 Betaalt de debiteur na de start rechtstreeks aan u, of verrekent of crediteert u (een deel van) de vordering, dan geldt dat als een ontvangen bedrag. Wij brengen u dan in rekening wat wij volgens artikel 6.3 of 6.4 zouden hebben ingehouden als de betaling bij ons was binnengekomen.

6.7 Kosten van derden, zoals een adresonderzoek, een vertaling of een buitenlandse partner, maken we alleen na uw akkoord. U hoort vooraf wat het kost. Waar mogelijk verhalen we deze kosten op de debiteur.

6.8 Wij rekenen geen succesfee bovenop de incassokosten.

Artikel 7 Intrekken van een opdracht

7.1 U kunt een opdracht altijd intrekken. Doet u dat nadat wij met de uitvoering zijn begonnen, dan betaalt u de incassokosten die op dat moment volgens de staffel zijn berekend, met een minimum van 10% van de hoofdsom en ten minste € 95.

7.2 Treft u buiten ons om een regeling met de debiteur, of brengt u het dossier elders onder, dan geldt dat als intrekking.

7.3 Een opdracht die u intrekt voordat wij zijn begonnen, kost u niets.

Artikel 8 Derdengelden en afdracht

8.1 Debiteuren betalen op onze derdengeldenrekening. Dat geld staat gescheiden van ons eigen vermogen en is alleen bestemd voor onze opdrachtgevers.

8.2 Ontvangen bedragen dragen we wekelijks aan u af, na verrekening van wat ons volgens deze voorwaarden toekomt. U krijgt daarbij een specificatie per dossier. Over geld op de derdengeldenrekening vergoeden we geen rente.

8.3 Heeft u ons nog een bedrag te betalen, dan mogen we dat verrekenen met bedragen die we voor u ontvangen.

8.4 Ontvangen we een bedrag ten onrechte of te veel, dan betalen we dat binnen vier weken terug nadat dat is gebleken.

8.5 Op uw verzoek leggen we verantwoording af over de bedragen die we voor u hebben ontvangen en afgedragen.

Artikel 9 Gerechtelijke procedure

9.1 Een gerechtelijke procedure of beslag starten we alleen met uw schriftelijke akkoord. U bent nooit verplicht om te procederen, en wij ook niet: we starten alleen als we een procedure haalbaar en zinvol vinden.

9.2 Voordat u akkoord geeft, hoort u welke kosten de procedure met zich meebrengt, zoals griffierecht, het uitbrengen van de dagvaarding en de inzet van een gerechtsdeurwaarder of advocaat.

9.3 Proceskosten en kosten van tenuitvoerlegging zijn voor uw rekening. Wij mogen daarvoor een voorschot vragen en beginnen pas als het voorschot binnen is. Kosten die de rechter aan de debiteur oplegt, verhalen we zo veel mogelijk op hem.

9.4 Voor de procedure werken we samen met gerechtsdeurwaarders en advocaten die wij kiezen. Hun kosten brengen we zonder opslag aan u door.

9.5 Trekt u de procedure in nadat de dagvaarding is uitgebracht, of bereikt u daarna zelf een oplossing met de debiteur, dan zijn de kosten die tot dan toe zijn gemaakt voor uw rekening.

9.6 Raadt de gerechtsdeurwaarder of advocaat een procedure af en wilt u toch doorgaan, dan gebeurt dat voor uw eigen rekening en risico.

Artikel 10 Faillissement en schuldsanering van de debiteur

10.1 Gaat de debiteur failliet, krijgt hij surseance van betaling of wordt hij toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, dan stopt het buitengerechtelijke traject. We laten u dat zo snel mogelijk weten.

10.2 Wilt u dat wij uw vordering bij de curator of bewindvoerder indienen en het verloop volgen, dan doen we dat voor een vaste vergoeding van € 115 exclusief btw per dossier. Die vergoeding is alleen verschuldigd als u daarvoor kiest.

10.3 Een uitkering uit de boedel dragen we aan u af volgens artikel 8.

Artikel 11 Debiteurenbeheer

11.1 Bij debiteurenbeheer volgen wij uw vervallen facturen op voordat er een incassotraject nodig is: met herinneringen, sms, telefoon en, binnen de grenzen die we vooraf met u afspreken, betalingsregelingen. Standaard doen we dat in uw naam en uw huisstijl.

11.2 U kiest een pakket. De inhoud en prijs van de pakketten, het tarief per extra dossier en het tarief per los dossier staan op onze website en in de bevestiging die u van ons krijgt. Alle prijzen zijn exclusief btw.

11.3 Er zijn geen opstartkosten. Het abonnement loopt per maand en is maandelijks opzegbaar tegen het einde van de lopende maand. Overstappen naar een ander pakket kan per de volgende maand.

11.4 Het pakket factureren we per maand vooraf. Extra dossiers boven de limiet van uw pakket factureren we achteraf.

11.5 Blijft een factuur na de laatste herinnering onbetaald, dan zetten we het dossier met uw akkoord door naar incasso. Die overstap kost u niets extra; vanaf dat moment gelden de artikelen over incasso in deze voorwaarden.

Artikel 12 Facturen en betaling

12.1 Facturen van ons betaalt u binnen veertien dagen na de factuurdatum.

12.2 Betaalt u niet op tijd, dan bent u zonder aanmaning in verzuim en bent u de wettelijke handelsrente verschuldigd. Moeten wij de factuur laten innen, dan zijn ook de incassokosten volgens de wettelijke staffel voor uw rekening.

12.3 Een klacht over een factuur schort uw betalingsverplichting niet op.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval uitkeert, vermeerderd met het eigen risico.

13.2 Keert de verzekering om welke reden ook niet uit, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat we u voor het betreffende dossier in rekening hebben gebracht, met een maximum van € 2.500.

13.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

13.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten van gerechtsdeurwaarders, advocaten of andere derden die we inschakelen, wel voor een zorgvuldige keuze van die partijen.

13.5 De beperkingen in dit artikel gelden niet bij opzet of bewuste roekeloosheid van ons of onze leidinggevenden.

Artikel 14 Geheimhouding en persoonsgegevens

14.1 Wij behandelen alle informatie die we voor een opdracht krijgen vertrouwelijk. We delen haar alleen als dat nodig is voor de opdracht of als de wet ons daartoe verplicht.

14.2 Voor de incasso verwerken wij persoonsgegevens van uw debiteuren als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke, volgens de AVG en de Wki. Hoe we dat doen, staat in onze privacyverklaring.

14.3 U staat ervoor in dat u de gegevens van uw debiteuren rechtmatig aan ons mag verstrekken.

14.4 Teksten, werkwijzen en modellen die wij gebruiken, blijven van ons. U mag ze niet zonder onze toestemming verveelvoudigen of openbaar maken.

Artikel 15 Overmacht

15.1 Kunnen wij een verplichting niet nakomen door een omstandigheid die ons niet kan worden toegerekend, zoals storingen in systemen of communicatiemiddelen, maatregelen van de overheid of ziekte, dan mogen we die verplichting opschorten zolang de overmacht duurt. We beperken de gevolgen voor u zo veel als we kunnen.

15.2 Duurt de overmacht langer dan drie maanden, dan mogen u en wij de overeenkomst ontbinden, zonder dat een van beide partijen schadevergoeding verschuldigd is.

Artikel 16 Opschorten en beëindigen

16.1 Wij mogen onze werkzaamheden opschorten of de overeenkomst beëindigen als u uw verplichtingen niet nakomt, als u failliet gaat of surseance van betaling aanvraagt, of als u geen voorschot betaalt dat we hebben gevraagd.

16.2 Beëindigen we de overeenkomst, dan laten we u dat schriftelijk weten, met de reden. Wat u ons dan nog verschuldigd bent, is direct opeisbaar.

Artikel 17 Klachten en geschillen

17.1 Bent u niet tevreden, dan horen we dat graag. U kunt mondeling of schriftelijk een klacht indienen: telefonisch op 085 212 73 88, per e-mail aan klachten@geldgarant.com, via het contactformulier of per post.

17.2 Wij bevestigen uw klacht binnen twee werkdagen schriftelijk. Een andere medewerker dan uw dossierbehandelaar onderzoekt de klacht. We streven ernaar u binnen veertien werkdagen een schriftelijk en onderbouwd antwoord te geven. De volledige regeling staat in onze klachtenregeling.

17.3 Komen we er samen niet uit, dan kunt u de klacht voorleggen aan IncassoKlacht, de geschillencommissie van NowID, waarbij wij zijn aangesloten.

17.4 Op onze dienstverlening is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die niet via de klachtenregeling of IncassoKlacht worden opgelost, legt de meest gerede partij voor aan de bevoegde rechter van de rechtbank Overijssel, tenzij de wet een andere rechter aanwijst.